المعيّنة الهالكة ان لم ينقد او نقدَ واضطُرّ وفعلُ المستأجَرِ عليه
دونه وحملُ برؤيته او كيله او وزنه او عدده ان لم يتفاوت وإقالةٌ
بزيادة قبل النقد وبعده ان لم يَغِبْ عليه والا فلا الا من المكتري
فقط ان اقتصّا او بعد سير كثير واشتراطُ هديّة مكّة ان عُرِف
وعقبةُ الأجير لا حملٍ من مرض ولا اشتراطُه ان ماتت معيّنة أثناء
بغيرها كدوابّ لرجال او لأمكنة او لم يكن العُرفُ نقدَ معيّن وان نقد
او بدنانير عُيّنت الا بشرط الخلف او ليحمل عليها ما شاء او لمكان شاء
او ليشيّع رجُلا او بمثل كراء الناس او ان وصلت في كذا فبكذا او
ينتقل لبلد وان ساوت الا بإذنه كإردافه خلفك او حملٍ معك والكراء
لك ان لم تحمل زنة كالسفينة وضمن ان اكرى لغير امين او عطبت
بزيادة مسافة او حمل تعطب به والا فالكراء كأنْ لم تعطب الا ان
يحبسها كثيرا فله كراء الزائد او قيمتها ولك فسخُ عضوض او جموح
او اعشى او دبره فاحشا كأن يطحن لك كلّ يوم اردبّين بدرهم
فوُجد لا يطحن الا اردبّا وان زاد او نقص ما يُشبِهُ الكيل فلا لك
ولا عليك ،

**فصل** جاز كراء حمّام ودارٍ غائبة كبيعها او نصفها او نصف
عبد وشهرا على ان سكن يوما لزم ان ملك البقيّة وعدمُ بيان
الابتداء وحُمل من حين العقد ومشاهرةً ولم يلزم لهما الا بنقد فقدْرُه
كوجيبة بشهر كذا او هذا الشهر او شهرا او الى كذا وفي سنة
بكذا تأويلان وارضِ مطر عشرا ان لم ينقد وان سنة الا المأمونةَ
كالنيل او المَعينة فيجوز ويجب في مأمونة النيل اذا رويت وقدرٍ من
ارضك ان عيّن او تساوت وعلى ان يحرثها ثلاثا او يزبلها ان عُرِف
وارضٍ سنين لذي شجر بها سنين مستقبلة وان لغيرك لا زرع وشرط
كنس